Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bagas Cahya Putra Dewa Bin Marianto**
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 16 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Perum Gegono Mulyo J/14 Rt. 29 Rw. 09 Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, tempat tinggal Jl. Rajawali Ds. Bantengan Kec. Wungu Kab. Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Bagas Cahya Putra Dewa Bin Marianto ditangkap pada tanggal 17 November 2021 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
5. **Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama R. ERY SOEHARYO, SH. dan ADIP RIJANNANTO, SH. Para Advokat pada Organisasi PERADIN sekaligus anggota POSBAKUMADIN baik bertindak secara sendiri – sendiri dan atau bersama-sama, yang berkantor di Perum Bumi Mas I Blok D No.08 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Khusus tanggal 17 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 1 tanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan **Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat 1 UURI No. 35 Thn. 2009 Tentang Narkotika . jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIYANTO selama. **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda** sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana penjara.

3. **Menyatakan barang bukti berupa** :

1. Tas warna coklat Merk Polo Stars Berisi:

- 1 (satu) Kotak terbuat dari kaleng warna merah berisi:

a. 1(satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya berisi kode A.

b. 1(satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya diberi kode B.

c. 1(satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabusetelah ditimbang dengan berat 0,22 (Nol koma dua dua) gram beserta plastiknya diberi kode C.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. 1(satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 (Nol koma dua dua) gram beserta plastiknya diberi kode D.

e. 1(satu) buah skop/sendok terbuat dari sedotan warna putih.

- 1 (satu) Unit Timbangan digital warna Silver.
- 1 (satu) ponsel Merk Realme warna biru terpasangSimcard Tree dengan nomer 0895335185244.
- 1 (satu) buah dompet Merk Harley Davidson warna hitam berisi Kartu ATM BCA Paspor BCA nomor 6019007538745366 dirampas untuk **DIMUSNAHKAN.**

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Beat warna merah No-Pol AE-2023-BS dan kunci kontaknya dikembalikan pada saksi **MARIYANTO Jalan Gegono MulyoJ/14 Rt..29/Rw.09 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.**

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Klien kami terdakwa Bagas Cahya Putra Dewa Bin Marianto dalam perkara ini adalah sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu-sabu;
2. Bahwa klien kami terdakwa Bagas Cahya Putra Dewa Bin Marianto dalam perkara ini pada saat ditangkap polisi barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang dipesan dari saksi yang bernama Jimmy Wahyu Pranoto Als Jimbek Bin Henricus Yoseph Wijanarko untuk diri sendiri tidak untuk dijual kepada orang lain;
3. Klien kami terdakwa Bagas Cahya Putra Dewa Bin Marianto berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Assesment dari Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Nganjuk No. REKOM/1183/TAT/XI/Pb.00/2021/BNNK tanggal 26 November 2021 sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ditingkat Ketergantungan sedang;
4. Klien kami terdakwa Bagas Cahya Putra Dewa Bin Marianto sesuai dengan surat Assesment yang diperoleh dari BNN dengan data terlampir kami selaku Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yang Mulia Majelis Hakim beserta anggota memohon untuk dapat mempertimbangkan dalam memberikan Putusan.

5. Klien kami terdakwa Bagas Cahya Putra Dewa Bin Marianto memberikan keterangan didalam persidangan dengan sejelas-jelasnya dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan. Saya selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia beserta Anggota agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa masih muda yang masih punya masa depan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya maupun permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIYANTO pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 Wib, atau pada waktu lain di dalam bulan Nopember 2021 bertempatdi Sebuah rumah beralamat di Dsn Dorangan, Rt.16, Rw.04, Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun (mengingat Pasal 84 ayat 2 KUHAP) yang berwenang mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima ,***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal mulanya hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 pukul 16.30 Wib, terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIYANTO menilpon JIMMI WAHYU PRANOTO alias JAMBEK BIN HENRICUS YOSEPH WIJANARKO kemudian pukul 17.00 Wib terdakwa dan saksi Jimmi bertemu di depan DCS di jln Kelapa Manis terdakwa Bagas Cahya Putra Dewa Bin Mariyanto membeli Narkotika jenis sabu 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu terdakwa Bagas membayar kepada saksi Jimmi, setelah melakukan pembayaran tersebut saksi Jimmi bilang pada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu dirumahnya di Dusun Dorangan, Rt.016/Rw.004, Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wib, kemudian saksi Jimmi menyerahkan Narkotika jenis sabu pada terdakwa seberat 1 (satu) gram setelah itu terdakwa bersama saksi Jimmi dan saksi Ferdian Adi Saputro (diberkas terpisah) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dan selebihnya sisa sabu tersebut oleh terdakwa dimasukan kedalam sakunya untuk dibawa jalan jalan,
- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menerima tilpon dari orang yang bernama Agus dengan nomer 081232029996 membeli Narkotika jenis sabu dan punya uang sebesar Rp. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyangupi dan meminta Agus melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan cara tranfer ke Rekening Bank BCA dengan nomer 1772247154 an terdakwa sendiri dan selanjutnya terdakwa sekitar pukul 17.00 Wib melakukan pengecekan saldo di Mobile banking BCA ternyata ada uang masuk sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda type Beat warna merah No-Pol AE-2023-BS (meranjau Narkotika Jenis sabu) dibawah tiang listrik didepan warung susu silaw untuk diambil pembelinya yaitu Agus, dan pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 Wib Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Madiun mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar Jln Salak Kota Madiun sering digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika selanjutnya melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi dan ternyata benar datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda type Beat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna merah No-Pol AE-2023-BS dengan perilaku mencurigakan menaruh suatu benda (ranjau Narkotika Jenis sabu) dan selanjutnya melakukan pemotretan, mengetahui hal tersebut Satuan Resnarkoba Polres Madiun membuntuti terhadap terdakwa tersebut ketimur masuk ke Perumahan Manisrejo dan Petugas Edi Riyantopun kehilangan jejak, selang beberapa menit kemudian terdakwa berhenti di warung bakso di jalan Sumber Karya Kota Madiun datang dua orang temanya yaitu saksi Jimi dan saksi Ferdian, setelah selesai terdakwa naik sepeda motornya sendiri, saksi Jimi berbocengan dengan saksi Ferdian (disidangkan terpisah) menuju rumah saksi Jimmi di Dsn Dorangan, Rt16, Rw.04, Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun

- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekitar pukul 00.15 Wib saat terdakwa berada bersama dengan saksi Jimmi dan Ferdian didalam kamar datanglah Satuan Satresnarkoba Kota Madiun melakukan Penangkapan terhadap terdakwa beserta saksi Jimmi dan saksi Ferdian (di berkas tersendiri) yang berada di dalam kamar saksi Jimmi yang pintunya terbuka diketemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu milik terdakwa berada didalam tas warna coklat merk Polo Stars berisi:
  - 1(satu) kotak terbuat dari kaleng warna merah berisi:
  - 1(satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 (Nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya diberi kode A,
  - 1(satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik diberi kode B,
  - 1(satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) beserta plastiknya diberi kode C,
  - 1(satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22(Nol koma dua dua) gram beserta plastiknya diberi kode D,
  - 1(satu) buah skop/sendok terbuat dari sedotan warna putih
  - 1(satu) unit timbangan digital warna Silver,
  - 1(satu) ponsel Merk Realme warna biru terpasang Simcard Time dengan nomer 0895335185244,
  - 1(satu) buah dompet merk Harley Davidson warna hitam berisi kartu ATM BCA paspor BCA Nomor 6019007538745366

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut membeli dari Saksi Jimmi dan tujuan terdakwa akan di jual apabila ada yang membeli dan selebihnya untuk terdakwa pakai sendiri,
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa barang bukti dengan Lab:09840/NNF/2021 tanggal 23 Nopember 2021 yaitu: dengan Hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor barang bukti: 19397/2021/NNF s/d 19400/2021/NNF Positip Narkotika dan Positip Metamfetamina, dan barang bukti dengan nomer : 19397/2021/NNF s/d 19400/2021/NNF seperti dalam (1) adalah benar Kristal Metafetamina terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia N0.35 tahun2009 Tentang Narkotika,

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/34/XI/Kes.12/2021/Sidokes tanggal 17 Nopember 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa ditemukan bahwa terdakwa positip Metafetamina
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatanya tersebut dengan cara tanpa hak atau melawan hukum, sebab terdakwa tidak memiliki ijin karena Narkotika jenis sabu yang dibeli terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIYANTO pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021sekira pukul 00.15 Wib, atau pada waktu lain di dalam bulan Nopember 2021 bertempat di Sebuah rumah beralamat di Dsn Dorangan, Rt.16, Rw.04, Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun , atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun (mengingat Pasal 84 ayat 2 KUHAP) yang berwenang mengadili perkara ini, ***setiap orang yang tanpa hak atau, atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mereka yang melakukan, yang***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal mulanya hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 pukul 16.30 Wib , terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIYANTO menilpon JIMMI WAHYU PRANOTO alias JAMBEK BIN HENRICUS YOSEPH WIJANARKO kemudian pukul 17.00 Wib terdakwa dan saksi Jimmi bertemu di depan DCS di jln Kelapa Manis terdakwa Bagas Cahya Putra Dewa Bin Mariyanto membeli Narkotika jenis sabu 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu terdakwa Bagas membayar kepada saksi Jimmi, setelah melakukan pembayaran tersebut saksi Jimmi bilang pada terdakwa Narkotika jenis sabu untuk mengambil pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wib dirumah saksi Jimmi di Dusun Dorangan, Rt.016/Rw.004, Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, kemudian saksi Jimmi menyerahkan Narkotika jenis sabu pada terdakwa seberat 1 (satu) gram dikonsumsi bersama sama dan selebihnya Narkotika jenis sabu terdakwa masukan dalam saku untuk di bawa jalan jalan,
- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menerima tilpon dari orang yang bernama Agus dengan nomer 081232029996 membeli Narkotika jenis sabu dan punya uang sebesar Rp. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyangupi dan meminta Agus melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan cara tranfer ke Rekening Bank BCA dengan nomer 1772247154 an terdakwa sendiri dan selanjutnya terdakwa sekitar pukul 17.00 Wib melakukan pengecekan saldo di Mobile banking BCA ternyata ada uang masuk ke rekening terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda type Beat warna merah No-Pol AE-2023-BS melakukan (ranjau Narkotika Jenis sabu) dibawah tiang listrik didepan warung susu silaw untuk diambil pembelinya yaitu Agus, dan pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 Wib Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Madiun mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar Jln Salak Kota Madiun sering digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika selanjutnya melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi dan ternyata benar datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda type Beat warna merah No-Pol AE-2023-BS dengan perilaku mencurigakan menaruh suatu benda (ranjau Narkotika Jenis sabu) dan selanjutnya melakukan pemotretan, mengetahui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hal tersebut Satuan Resnarkoba Polres Madiun membuntuti terhadap terdakwa tersebut ketimur masuk ke Perumahan Manisrejo dan Petugas Edi Riyantopun kehilangan jejak, selang beberapa menit kemudian terdakwa berhenti di warung bakso di jalan Sumber Karya Kota Madiun datang dua orang temanya yaitu saksi Jimi dan saksi Ferdian, setelah selesai terdakwa naik sepeda motornya sendiri, saksi Jimmi berbocengan dengan saksi Ferdian (disidangkan terpisah) menuju rumah saksi Jimmi di Dsn Dorangan, Rt16, Rw.04, Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun dan pada hari rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekitar pukul 00.15 Wib saat terdakwa bearada bersama dengan saksi Jimmi dan Ferdian didalam kamar datanglah Satuan Satresnarkoba Kota Madiun melakukan Penangkapan terhadap terdakwa beserta saksi Jimmi dan saksi Ferdian (di berkas tersendiri) yang berada di dalam kamar saksi Jimmi yang pintunya terbuka diketemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang diakui milik terdakwa berada didalam tas warna coklat merk Polo Stars berisi:

- 1(satu) kotak terbuat dari kaleng warna merah berisi:
- 1(satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 (Nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya diberi kode A,
- 1(satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik diberi kode B,
- 1(satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) beserta plastiknya diberi kode C,
- 1(satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22(Nol koma dua dua) gram beserta plastiknya diberi kode D,
- 1(satu) buah skop/sendok terbuat dari sedotan warna putih
- 1(satu) unit timbangan digital warna Silver,
- 1(satu) ponsel Merk Realme warna biru terpasang Simcard Time dengan nomer 0895335185244,
- 1(satu) buah dompet merk Harley Davidson warna hitam berisi kartu ATM BCA paspor BCA Nomor 6019007538745366.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari jimmi tersebut dengan tujuan untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu dan akan dipakai sendiri,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa barang bukti dengan Lab:09840/NNF/2021 tanggal 23 Nopember 2021 yaitu: dengan Hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

  Nomor barang bukti: 19397/2021/NNF s/d 19400/2021/NNF Positip Narkotika dan Positip Metamfetamina, dan barang bukti dengan nomer : 19397/2021/NNF s/d 19400/2021/NNF seperti dalam (1) adalah benar Kristal Metafetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia N0.35 tahun2009 Tentang Narkotika,
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/34/XI/Kes.12/2021/Sidokes tanggal 17 Nopember 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa ditemukan bahwa terdakwa positip Metafetamina,
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatanya tersebut dengan cara tanpa hak atau melawan hukum, sebab terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu,
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIYANTO pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021sekira pukul 00.15 Wib, atau pada waktu lain di dalam bulan Nopember 2021 bertempat di dalam kamar Sebuah rumah beralamat di Dsn Dorangan, Rt.16, Rw.04, Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun , atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun (mengingat Pasal 84 ayat 2 KUHAP) yang berwenang mengadili perkara ini, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan,* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal mulanya hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 pukul 16.30 Wib, terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIYANTO menilpon JIMMI WAHYU PRANOTO alias JAMBEK BIN HENRICUS YOSEPH WIJANARKO kemudian pukul 17.00 Wib terdakwa dan saksi Jimmi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertemu di depan DCS di jln Kelapa Manis terdakwa Bagas Cahya Putra Dewa Bin Mariyanto membeli Narkotika jenis sabu 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu terdakwa Bagas membayar kepada saksi Jimmi, setelah melakukan pembayaran tersebut saksi Jimmi akan menyerahkan Narkotika jenis sabu pada terdakwa pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wib dirumah saksi Jimmi di Dusun Dorangan, Rt.016/Rw.004, Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, kemudian saksi Jimmi setelah menyerahkan Narkotika jenis sabu pada terdakwa seberat 1 (satu) gram selanjutnya terdakwa Pakai bersama sama saksi Jimmi dan saksi Ferdian dan masih ada sisanya bawa terdakwa dimasukan dalam saku celananya,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 Wib Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Madiun mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar Jln Salak Kota Madiun sering digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika selanjutnya melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi dan ternyata benar datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda type Beat warna merah No-Pol AE-2023-BS dengan perilaku mencurigakan menaruh suatu benda (ranjau Narkotika Jenis sabu) dan selanjutnya melakukan pemotretan, mengetahui hal tersebut Satuan Resnarkoba Polres Madiun membuntuti terhadap terdakwa tersebut ketimur masuk ke Perumahan Manisrejo dan Petugas Edi Riyantopun kehilangan jejak, selang beberapa menit kemudian terdakwa berhenti di warung bakso di jalan Sumber Karya Kota Madiun datang dua orang temanya yaitu saksi Jimi dan saksi Ferdian, setelah selesai terdakwa naik sepeda motornya sendiri, saksi Jimmi berbocengan dengan saksi Ferdian (disidangkan terpisah) menuju rumah saksi Jimmi di Dsn Dorangan, Rt16, Rw.04, Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun dan pada hari rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekitar pukul 00.15 Wib saat terdakwa berada bersama dengan saksi Jimmi dan Ferdian didalam kamar rumah saksi Jimmi yang terbuka pintunya datanglah Satuan Satresnarkoba Kota Madiun melakukan Penangkapan terhadap terdakwa beserta saksi Jimmi dan saksi Ferdian (di berkas tersendiri) sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan pipet milik saksi Jimmi dan dilakukan pengeledahan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu milik terdakwa yang diakui berada didalam tas warna coklat merk Polo Stars berisi:

- 1(satu) kotak terbuat dari kaleng warna merah berisi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1(satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 (Nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya diberi kode A,
- 1(satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik diberi kode B,
- 1(satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) beserta plastiknya diberi kode C,
- 1(satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22(Nol koma dua dua) gram beserta plastiknya diberi kode D,
- 1(satu) buah skop/sendok terbuat dari sedotan warna putih
- 1(satu) unit timbangan digital warna Silver,
- 1(satu) ponsel Merk Realme warna biru terpasang Simcard Time dengan nomer 0895335185244,
- 1(satu) buah dompet merk Harley Davidson warna hitam berisi kartu ATM BCA paspor BCA Nomor 6019007538745366.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa barang bukti dengan Lab:09840/NNF/2021 tanggal 23 Nopember 2021 yaitu: dengan Hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor barang bukti: 19397/2021/NNF s/d 19400/2021/NNF Positip Narkotika dan Positip Metamfetamina, dan barang bukti dengan nomer : 19397/2021/NNF s/d 19400/2021/NNF seperti dalam (1) adalah benar Kristal Metafetamina terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia N0.35 tahun2009 Tentang Narkotika,

- Berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor:SKd/34/XI/Kes.12/2021/Sidokes dari Polri Daerah Jawa Timur Resort Madiun Kota SIDOKKES atas Nama BAGAS CAHYA PUTRA DEWA BIN MARIANTO setelah dilakukan pemeriksaan Urine terdakwa tersebut diatas secara teliti didapatkan hasil pemeriksaan Sbb:
  - AMP : (+) Positip
  - Metamphetamine : (+) Positip
  - HTC : (-) Negatip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- MOP : (-) Negatip
- BZO : (-) Negatip

- Bahwa Surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Dr SUKAMTO WIRAWAN, pada tanggal 17 Nopember 2021
- Bahwa terdakwa menguna/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang,
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Riyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut, Saksi sudah membacanya;
- Bahwa Saksi mengetahui jalannya persidangan ini, sehubungan dengan Saksi bersama Tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 00.15 di sebuah rumah beralamat di Dsn. Doragan RT 16, RW 04, Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki,menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap ada pula JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBIK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO alamat Jl. Kapuas No 24 Kel. Taman Kec Taman Kota Madiun atau domisili Dsn Doragan RT 016 RW 004 Kel Munggut Kec Wungu Kab. Madiun dan FERDIAN ARDI SAPUTRO Als. BITENG Bin SUWANDONO alamat : Perumnas Manisrejo I Jl. Enda Manis I – A no. 14 Rt. 023 Rw. 007 Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya dilakukan dengan cara berbekal informasi dari masyarakat bahwa di seputar Jl. Salak Kota Madiun sering digunakan untuk transaksi jual beli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan AIPDA IHWAN NURDIANSAH,SH melakukan pemantauan di sekitar lokasi dan benar datang terlihat sepeda motor merk honda type Beat warna merah No Pol AE 2023 BS dengan perilaku mencurigakan melakukan pemotretan dipinggir jalan karena menaruh suatu benda (ranjauan narkotika jenis sabu), mengetahui hal tersebut dilakukan pembuntutan terhadap sepeda motor dimaksud dan ternyata ia mengarah ke timur masuk ke perumahan manisrejo kota madiun dan kamipun kehilangan jejak, selang waktu beberapa lama terlihat sepeda motor tersebut diatas berhenti di warung bakso di Jl. Sumber Karya Kota Madiun, kemudian terlihat datang dua temannya setelah selesai mereka bertiga dengan mengemudikan sepeda motor masing-masing mengarah ke Dsn. Doragan RT 16, RW 04, Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun, dan ternyata salah satunya adalah saksi JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBIK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO yang dibuntuti oleh rekan satu team yaitu oleh AIPDA ICHWAN MARDIANTO dan BRIGADIR INDRA SUBEKAN,SH, sehingga saat berada di dalam rumah beralamat di Dsn Doragan RT 016 RW 004 Kel Munggut Kec Wungu Kab. Madiun dilakukan penangkapan dengan cara pintu kamar dalam keadaan terbuka, setelah itu diamankan diminta duduk di pojok kamar tidak melakukan tindakan apapun setelah itu datang dua orang saksi warga setempat selanjutnya dilakukan penggeledahan, pertama-tama dilakukan penggeledahan kamar setelah itu dilakukan penggeledahan badan;

- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ada saksinya dari masyarakat yaitu Suyanto selaku Ketua Rt nya;
- Bahwa pada waktu penggeledahan dilakukan penggeledahan badan dan rumah, untuk penggeledahan badan terhadap Terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO dan Terdakwa mengaku bahwa menyimpan narkotika jenis sabu di dalam tas yang diletakkan di lantai kemudian dilakukan pengambilan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Stars berisi : 1 (satu) kotak terbuat dari kaleng warna merah berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 gram beserta plastiknya diberi kode A, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,30 gram beserta plastiknya diberi kode B, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode C, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kode D, 1 (satu) buah skop/sendok terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ponsel merk Realme warna biru terpasang simcard Three dengan nomor 0895335185244. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap diri BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO diketemukan benda 1 (satu) buah dompet merk Harley Davidson warna hitam berisi Kartu ATM BCA Paspor BCA nomor 6019 0075 3874 5366;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dapat Saksi ketahui kalau terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO memperoleh narkotika jenis sabu dengan jalan membeli dari saksi JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBIK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO, dengan berat 1 gram dengan harga 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin yang membolehkan mengenai kepemilikan Terdakwa terkait dengan Sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Swasta dan tidak ada hubungannya dengan sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa dan temannya menuju ke TKP naik sepeda motor;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sabu dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi sipil datang saksi menanyakan apakah terdakwa membawa memiliki narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO menjawab dan ia mengaku bahwa menyimpan narkotika jenis sabu di dalam tas yang diletakkan di lantai kemudian dilakukan pengambilan dan penggeledahan terhadap 1 (Satu) buah tas warna coklat merk Polo Stars berisi **1 (satu) kotak terbuat dari kaleng warna merah berisi:**
  - A,1 (Satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 gram beserta plastiknya diberi kode A;
  - B,1 (Satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,30 gram beserta plastiknya diberi kode B;
  - C,1 (Satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode C;
  - D,1 (Satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode D;
  - 1 (Satu) buah skop/sendok terbuat dari sedotan warna putih.
  - 1 (Satu) unit timbangan digital warna silver;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (Satu) ponsel merk Realme warna biru terpasang simcard Three dengan nomor 0895335185244;
- Setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap diri BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO diketemukan benda 1 (satu) buah dompet merk Harley Davidson warna hitam berisi kartu ATM BCA Paspor BCA nomor 6019007538745366.

sedangkan saksi Jimmy menjawab itu pak sambil menunjukan tuperware bening yang berada di atas lantai. selanjutnya dilakukan upaya penggeledahan ditemukan benda-benda sebagai berikut: 1 Benda milik Jimmy Wahyu Pranoto yang diletakkan di lantai kamar 1 **(Satu) bungkusan aluminium foil warna silver berisi:**

- 1 (Satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.40 (nol koma empat puluh) gram kode A;
- 1 (Satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram kode B.
- **1 Kaleng bekas rokok gudang garam surya berisi:**
- 1(Satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram kode C;
- 1(Satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.20 (nol koma dua puluh) gram kode D;
- **1 kotak Tuperware warna putih bening berisi:**
- 1 (satu) batang pipet berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram diberi kode E;
- 1 (satu) batang pipet berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram diberi kode F;
- 1 (satu) pack plastik kilp,
- 1 (satu) skop terbuat dari sedotan warna hitam.,

Kemudian saksi . JIMMY WAHYU PRANOTO menyerahkan kepada saksi ICHWAN MARDIANTO,SH berupa:

- Uang tunai Rp.61.000,- (uang hasil penjualan);
- 1 (Satu) unit ponsel merk Samsung terpasang kartu XL Nomor: 087702822082,
- 1 (Satu) unit SPM Yamaha Mio No pol: AE 5848 GU warna biru dan STNK a.n. SITI FATHONAH alamat: Ds. Bantengan RW.03 RW.07 Kec. Wungu Kab. Madiun beserta kunci kontak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO mengaku pemilik barang berupa 1 (satu) kotak terbuat dan kaleng wama merah berisi: 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 gram beserta plastiknya diberi kode A. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,30 gram beserta plastiknya diberi kode B. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0.22 gram beserta plastiknya diberi kode C. 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0.22 gram beserta plastiknya diberi kode D, 1 (satu) buah skop/sendok terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, Kartu ATM BCA Paspor BCA nomor 6019 0075 3874 5366, 1 (satu) ponsel merk Realme warna biru terpasang simcard Three dengan nomor 0895335185244;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu melakukan penggeledahan terhadap saksi Ferdian Ardi Saputro tidak diketemukan benda yang berkaitan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut berasal membeli dari saksi Jimmy seberat 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan benda-benda berupa 1 (satu) bungkusan alumunium foil warna silver bensi 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.40 (nol koma empat puluh) gram kode A. (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram kode B, 1 kaleng bekas rokok gudang garam surya berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkoba jenis sabu setelah ditimbang berat 0 22 (nol koma dua puluh dua) gram kode C (satu) kantong plastik klip bensi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.20 (nol koma dua puluh) gram kode D. 1 kotak tuper ware warna putih bening berisi 1 (satu) batang piper berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram diben kode E, 1 (satu) batang pipet narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1.12 (satu koma dua belas) gram diberi kode F. 1 (satu) pack pastik klip. 1 (satu) skop terbuat dari sedotan warna hitam, Ulang tunai Rp. 61.000,- (uang hasil penjualan), 1 (satu) unit ponsel merk samsug terpasang kartu XL nomor 087702822082, 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio No pol AE 5848 GU warna biru dan STNK an SITI FATHONAH alamat Ds. Bantengan Rw. 03 Rw. 07

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kec. Wungu Kab Madiun beserta kunci kontak adalah milik sdr. Jimmy Wahyu Pranoto;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa setelah ditangkap serta dilakukan interogasi BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO tidak mempunyai serta tidak dapat menunjukan surat ijin membawa mengedarkan serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan tidak keberatan;

2. Ichwan Mardianto, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut, Saksi sudah membacanya;
- Bahwa Saksi mengetahui jalannya persidangan ini, sehubungan dengan Saksi bersama Tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 00.15 di sebuah rumah beralamat di Dsn. Doragan RT 16, RW 04, Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki,menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap ada pula JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBIK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO alamat Jl. Kapuas No 24 Kel. Taman Kec Taman Kota Madiun atau domisili Dsn Doragan RT 016 RW 004 Kel Munggut Kec Wungu Kab. Madiun dan FERDIAN ARDI SAPUTRO Als. BITENG Bin SUWANDONO alamat : Perumnas Manisrejo I Jl. Enda Manis I – A no. 14 Rt. 023 Rw. 007 Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya dilakukan dengan cara berbekal informasi dari masyarakat bahwa di seputar Jl. Salak Kota Madiun sering digunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan AIPDA IHWAN NURDIANSAH,SH melakukan pemantauan di sekitar lokasi dan benar datang terlihat sepeda motor merk honda type Beat warna merah No Pol AE 2023 BS dengan perilaku mencurigakan melakukan pemotretan dipinggir jalan karena menaruh suatu benda (ranjauan narkotika jenis sabu),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengetahui hal tersebut dilakukan pembuntutan terhadap sepeda motor dimaksud dan ternyata ia mengarah ke timur masuk ke perumahan manisrejo kota madiun dan kamipun kehilangan jejak, selang waktu beberapa lama terlihat sepeda motor tersebut diatas berhenti di warung bakso di Jl. Sumber Karya Kota Madiun, kemudian terlihat datang dua temannya setelah selesai mereka bertiga dengan mengemudikan sepeda motor masing-masing mengarah ke Dsn. Doragan RT 16, RW 04, Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun, dan ternyata salah satunya adalah saksi JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBIK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO yang dibuntuti oleh rekan satu team yaitu oleh AIPDA ICHWAN MARDIANTO dan BRIGADIR INDRA SUBEKAN,SH, sehingga saat berada di dalam rumah beralamat di Dsn Doragan RT 016 RW 004 Kel Munggut Kec Wungu Kab. Madiun dilakukan penangkapan dengan cara pintu kamar dalam keadaan terbuka, setelah itu diamankan diminta duduk di pojok kamar tidak melakukan tindakan apapun setelah itu datang dua orang saksi warga setempat selanjutnya dilakukan penggeledahan, pertama-tama dilakukan penggeledahan kamar setelah itu dilakukan penggeledahan badan;

- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ada saksinya dari masyarakat yaitu Suyanto selaku Ketua Rt nya;
- Bahwa pada waktu penggeledahan dilakukan penggeledahan badan dan rumah, untuk penggeledahan badan terhadap Terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO dan Terdakwa mengaku bahwa menyimpan narkotika jenis sabu di dalam tas yang diletakkan di lantai kemudian dilakukan pengambilan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Stars berisi : 1 (satu) kotak terbuat dari kaleng warna merah berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 gram beserta plastiknya diberi kode A, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,30 gram beserta plastiknya diberi kode B, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode C, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode D, 1 (satu) buah skop/sendok terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ponsel merk Realme warna biru terpasang simcard Three dengan nomor 0895335185244. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap diri BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO diketemukan benda 1 (satu) buah dompet merk Harley

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Davidson warna hitam berisi Kartu ATM BCA Paspor BCA nomor 6019 0075 3874 5366;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dapat Saksi ketahui kalau terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO memperoleh narkotika jenis sabu dengan jalan membeli dari saksi JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBIK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO, dengan berat 1 gram dengan harga 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin yang membolehkan mengenai kepemilikan Terdakwa terkait dengan Sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Swasta dan tidak ada hubungannya dengan sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa dan temannya menuju ke TKP naik sepeda motor;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sabu dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi sipil datang saksi menanyakan apakah terdakwa membawa memiliki narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO menjawab dan ia mengaku bahwa menyimpan narkotika jenis sabu di dalam tas yang diletakkan di lantai kemudian dilakukan pengambilan dan penggeledahan terhadap 1 (Satu) buah tas warna coklat merk Polo Stars berisi **1 (satu) kotak terbuat dari kaleng warna merah berisi:**
  - A,1 (Satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 gram beserta plastiknya diberi kode A;
  - B,1 (Satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,30 gram beserta plastiknya diberi kode B;
  - C,1 (Satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode C;
  - D,1 (Satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode D;
  - 1 (Satu) buah skop/sendok terbuat dari sedotan warna putih.
  - 1 (Satu) unit timbangan digital warna silver;
  - 1 (Satu) ponsel merk Realme warna biru terpasang simcard Three dengan nomor 0895335185244;
  - Setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap diri BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO diketemukan benda 1 (satu) buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dompet merk Harley Davidson warna hitam berisi kartu ATM BCA Paspor BCA nomor 6019007538745366.

sedangkan saksi Jimmy menjawab itu pak sambil menunjukan tuperware bening yang berada di atas lantai. selanjutnya dilakukan upaya penggeledahan ditemukan benda-benda sebagai berikut: 1 Benda milik Jimmy Wahyu Pranoto yang diletakkan di lantai kamar 1 **(Satu) bungkusan aluminium foil warna silver berisi:**

- 1 (Satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.40 (nol koma empat puluh) gram kode A;
- 1 (Satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram kode B.
- **1 Kaleng bekas rokok gudang garam surya berisi:**
- 1(Satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram kode C;
- 1(Satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.20 (nol koma dua puluh) gram kode D;
- **1 kotak Tuperware warna putih bening berisi:**
- 1 (satu) batang pipet berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram diberi kode E;
- 1 (satu) batang pipet berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram diberi kode F;
- 1 (satu) pack plastik kilp,
- 1 (satu) skop terbuat dari sedotan warna hitam.,

Kemudian saksi . JIMMY WAHYU PRANOTO menyerahkan kepada saksi ICHWAN MARDIANTO,SH berupa:

- Uang tunai Rp.61.000,- (uang hasil penjualan);
- 1 (Satu) unit ponsel merk Samsung terpasang kartu XL Nomor: 087702822082,
- 1 (Satu) unit SPM Yamaha Mio No pol: AE 5848 GU warna biru dan STNK a.n. SITI FATHONAH alamat: Ds. Bantengan RW.03 RW.07 Kec. Wungu Kab. Madiun beserta kunci kontak.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. IHWAN NURDIANSAH dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut, Saksi sudah membacanya;
- Bahwa Saksi mengetahui jalannya persidangan ini, sehubungan dengan Saksi bersama Tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 00.15 di sebuah rumah beralamat di Dsn. Doragan RT 16, RW 04, Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki,menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap ada pula JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBIK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO alamat Jl. Kapuas No 24 Kel. Taman Kec Taman Kota Madiun atau domisili Dsn Doragan RT 016 RW 004 Kel Munggut Kec Wungu Kab. Madiun dan FERDIAN ARDI SAPUTRO Als. BITENG Bin SUWANDONO alamat : Perumnas Manisrejo I Jl. Enda Manis I – A no. 14 Rt. 023 Rw. 007 Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya dilakukan dengan cara berbekal informasi dari masyarakat bahwa di seputar Jl. Salak Kota Madiun sering digunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan AIPDA IHWAN NURDIANSAH,SH melakukan pemantauan di sekitar lokasi dan benar datang terlihat sepeda motor merk honda type Beat warna merah No Pol AE 2023 BS dengan perilaku mencurigakan melakukan pemotretan dipinggir jalan karena menaruh suatu benda (ranjauan narkotika jenis sabu), mengetahui hal tersebut dilakukan pembuntutan terhadap sepeda motor dimaksud dan ternyata ia mengarah ke timur masuk ke perumahan manisrejo kota madiun dan kamipun kehilangan jejak, selang waktu beberapa lama terlihat sepeda motor tersebut diatas berhenti di warung bakso di Jl. Sumber Karya Kota Madiun, kemudian terlihat datang dua temannya setelah selesai mereka bertiga dengan mengemudikan sepeda motor masing-masing mengarah ke Dsn. Doragan RT 16, RW 04, Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun, dan ternyata salah satunya adalah saksi JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBIK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO yang dibuntuti oleh rekan satu team yaitu oleh AIPDA ICHWAN MARDIANTO dan BRIGADIR INDRA SUBEKAN,SH, sehingga saat berada di dalam rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beralamat di Dsn Doragan RT 016 RW 004 Kel Munggut Kec Wungu Kab. Madiun dilakukan penangkapan dengan cara pintu kamar dalam keadaan terbuka, setelah itu diamankan diminta duduk di pojok kamar tidak melakukan tindakan apapun setelah itu datang dua orang saksi warga setempat selanjutnya dilakukan penggeledahan, pertama-tama dilakukan penggeledahan kamar setelah itu dilakukan penggeledahan badan;

- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ada saksinya dari masyarakat yaitu Suyanto selaku Ketua Rt nya;
- Bahwa pada waktu penggeledahan dilakukan penggeledahan badan dan rumah, untuk penggeledahan badan terhadap Terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO dan Terdakwa mengaku bahwa menyimpan narkotika jenis sabu di dalam tas yang diletakkan di lantai kemudian dilakukan pengambilan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Stars berisi : 1 (satu) kotak terbuat dari kaleng warna merah berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 gram beserta plastiknya diberi kode A, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,30 gram beserta plastiknya diberi kode B, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode C, 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode D, 1 (satu) buah skop/sendok terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ponsel merk Realme warna biru terpasang simcard Three dengan nomor 0895335185244. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap diri BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO diketemukan benda 1 (satu) buah dompet merk Harley Davidson warna hitam berisi Kartu ATM BCA Paspor BCA nomor 6019 0075 3874 5366;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dapat Saksi ketahui kalau terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO memperoleh narkotika jenis sabu dengan jalan membeli dari saksi JIMMY WAHYU PRANOTO Als JIMBIK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO, dengan berat 1 gram dengan harga 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin yang membolehkan mengenai kepemilikan Terdakwa terkait dengan Sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Swasta dan tidak ada hubungannya dengan sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa dan temannya menuju ke TKP naik sepeda motor;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sabu dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi sipil datang saksi menanyakan apakah terdakwa membawa memiliki narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO menjawab dan ia mengaku bahwa menyimpan narkotika jenis sabu di dalam tas yang diletakkan di lantai kemudian dilakukan pengambilan dan penggeledahan terhadap 1 (Satu) buah tas warna coklat merk Polo Stars berisi **1 (satu) kotak terbuat dari kaleng warna merah berisi:**
  - A,1 (Satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 gram beserta plastiknya diberi kode A;
  - B,1 (Satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,30 gram beserta plastiknya diberi kode B;
  - C,1 (Satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode C;
  - D,1 (Satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode D;
  - 1 (Satu) buah skop/sendok terbuat dari sedotan warna putih.
  - 1 (Satu) unit timbangan digital warna silver;
  - 1 (Satu) ponsel merk Realme warna biru terpasang simcard Three dengan nomor 0895335185244;
  - Setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap diri BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO diketemukan benda 1 (satu) buah dompet merk Harley Davidson warna hitam berisi kartu ATM BCA Paspor BCA nomor 6019007538745366.

sedangkan saksi Jimmy menjawab itu pak sambil menunjukan tuperware bening yang berada di atas lantai. selanjutnya dilakukan upaya penggeledahan ditemukan benda-benda sebagai berikut: 1 Benda milik Jimmy Wahyu Pranoto yang diletakkan di lantai kamar 1 **(Satu) bungkusan aluminium foil warna silver berisi:**

- 1 (Satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.40 (nol koma empat puluh) gram kode A;
- 1 (Satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram kode B.
- **1 Kaleng bekas rokok gudang garam surya berisi:**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1(Satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram kode C;
- 1(Satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.20 (nol koma dua puluh) gram kode D;
- **1 kotak Tuperware warna putih bening berisi:**
- 1 (satu) batang pipet berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram diberi kode E;
- 1 (satu) batang pipet berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram diberi kode F;
- 1 (satu) pack plastik kilp,
- 1 (satu) skop terbuat dari sedotan warna hitam.,

Kemudian saksi . JIMMY WAHYU PRANOTO menyerahkan kepada saksi ICHWAN MARDIANTO,SH berupa:

- Uang tunai Rp.61.000,- (uang hasil penjualan);
- 1 (Satu) unit ponsel merk Samsung terpasang kartu XL Nomor: 087702822082,
- 1 (Satu) unit SPM Yamaha Mio No pol: AE 5848 GU warna biru dan STNK a.n. SITI FATHONAH alamat: Ds. Bantengan RW.03 RW.07 Kec. Wungu Kab. Madiun beserta kunci kontak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Suyanto. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut, Saksi sudah membacanya;
- Bahwa Saksi sebagai tokoh masyarakat di Dsn.Doragan Rt.016 Rw.004,Kel.Munggut,Kec.Wungu, Kab.Madiun yaitu sebagai ketua RT;
- Bahwa Terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO tidak ijin atau melapor keberadaannya dirumah tersebut ke ketua RT;
- Bahwa yang berkunjung kerumah tersebut adalah Terdakwa dan sdr. FERDIAN ARDI SAPUTRO;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan saya dimintai tolong dimintai ijin dari Anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepolisian Resort Kota Madiun untuk menyaksikan jalannya penggeledahan rumah;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah diberitahu polisi mengapa Terdakwa ini ditangkap karena ada indikasi Terdakwa ini menyimpan dan mengedarkan narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul : 00.15 Wib saat berada di dalam rumah di Dsn.Doragan Rt.016 Rw.004,Kel.Munggut, Kec.Wungu, Kab.Madiun;
- Bahwa pada waktu penggeledahan dilakukan penggeledahan badan dan rumah, kalau penggeledahan badan ditemukan yaitu di saku celana belakang sebelah kanan :1 (satu) buah dompet merk Harley Davidson warna hitam berisi Kartu ATM BCA Paspor BCA nomor 6019007538745366;
- Bahwa Selain di saku celana apa ada barang bukti lain yaitu : 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Stars berisi :
  - 1 (satu) kotak terbuat dari kaleng warna merah berisi :
    - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 gram beserta plastiknya diberi kode A;
    - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,30 gram beserta plastiknya diberi kode B;
    - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode C;
    - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode D;
      - 1 (satu) buah skop/sendok terbuat dari sedotan warna putih;
      - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
    - 1 (satu) ponsel merk Realme warna biru terpasang simcard Three dengan nomor 0895335185244;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaannya Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Ferdian Ardi Saputro. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut, Saksi sudah membacanya;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan Tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO, Saksi JIMMY WAHYU PRANOTO als. JIMBEK Bin HENGKY WIJANARKO (Alm) dan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi JIMMY WAHYU PRANOTO als. JIMBEK Bin HENGKY WIJANARKO (Alm) ditangkap polisi yaitu pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 23.30 di sebuah rumah beralamat di Dsn. Doragan RT 16, RW 04, Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa pada waktu ditangkap Saksi, Terdakwa, dan terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO sedang menkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi JIMMY WAHYU PRANOTO als. JIMBEK Bin HENGKY WIJANARKO (Alm) sejak bulan September 2021;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan ada saksinya dari masyarakat yaitu Saudara Suyanto selaku Ketua Rt nya;

1. Bahwa Pada waktu penggeledahan terhadap Saya tidak ditemukan apa-apa tetapi pada Saksi JIMMY WAHYU PRANOTO als. JIMBEK Bin HENGKY WIJANARKO (Alm) ditemukan :

a. Benda milik Jimmy Wahyu Pranoto yang diletakkan di lantai kamar 1 (satu) bungkusan alumunium foil warna silver berisi :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.40 (nol koma empat puluh) gram kode A;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram kode B.

b. 1 kaleng bekas rokok gudang garam surya berisi :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram kode C;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0.20 (nol koma dua puluh) gram kode D.

c. 1 kotak Tuperware warna putih bening berisi :

- 1 (satu) batang pipet berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram diberi kode E;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) batang pipet narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram diberi kode F;
- 1 pack pastik klip;
- 1 skop terbuat dari sedotan warna hitam.

d. Uang tunai Rp. 61.000,- (uang hasil penjualan);

e. 1 (satu) unit ponsel merk samsug beserta kunci kontak.

Pada Terdakwa ditemukan :

- 1(satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu ditimbang berat 0,38(nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastiknya kode A;
- 1(satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu ditimbang berat 0,28(nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya kode B;
- 1(satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu ditimbang berat 0,2(nol koma dua) gram beserta plastiknya kode C
- 1(satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu ditimbang berat 0,2(nol koma dua) gram beserta plastiknya kode D;
- 1(satu) buah skrop/sendok terbuat dari sedotan warna putih;
- 1(satu) buah unit timbangan digital warna silver;
- 1(satu) buah dompet merk Harley Davitson warna hitam berisi kartu ATM BCA Paspor nomor 6019007538745366;
- 1(satu) ponsel merk Realme warna biru terpasang simcard Three dengan nomor: 0895335185244
- 1(satu) unit SPM Motor Honda Beat warna merah Nopol AE-2023-BS dan kunci kontaknya;

- Bahwa Narkotika yang Saksi konsumsi bersama Terdakwa. BAGAS CAHYA PUTRA DEWA dan Saksi JIMMY WAHYU PRANOTO als. JIMBEK adalah berasal dari Saksi JIMMY dan Saksi tidak ikut dalam melakukan pembelian narkotika jenis sabu, dalam hal ini Saksi diberi secara gratis;
- Bahwa Sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar jam 23.30 Wib di Kontrakan Saksi JIMMY als. JIMBEK dan yang ke 2 pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 21.00 Wibditempat yang sama;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin yang membolehkan bahwa Terdakwa terkait dengan Sabu;
- Bahwa benar bersama teman saksi yang bernama terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO dan saksi JIMMY WAHYU PRANOTO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

als. JIMBEK Bin HENGKY WIJANARKO (Alm) dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 23.30 WIB di rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi JIMMY WAHYU PRANOTO als. JIMBEK Bin HENGKY WIJANARKO Alm).

- Bahwa benar saat ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota saksi bersama dengan teman saksi yaitu terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO dan saksi JIMMY WAHYU PRANOTO als. JIMBEK Bin HENGKY WIJANARKO (Alm) sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 16.00 Wib sekitar jam 18.00 Wib dihubungi lewat Whatsapp pada ponsel saksi diajak kewarung makan bakso di warung bakso di Jl. Kelapa manis tepatnya depan SMEA Sore pada saat makan bakso terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO bermain Game Online setelah selesai makan terdakwa BAGAS CAHYA menelpon saksi JIMMY dan saksi mendengar percakapan terkait keberadaan dari JIMMY tersebut setelah 10 menit saksi JIMMI datang dan ditawari untuk makan bakso. setelah saksi JIMMY selesai makan bakso mereka berdua mengajak kekontrakan yang ditempati saksi JIMMY sesampainya dikontrakan saksi bersama terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO disuruh untuk menunggu terlebih dahulu. Setelah saksi JIMMY datang kembali kekontrakan dan menghampiri kami berdua selanjutnya saksi JIMMY mengambil sesuatu dari kantong celana sebelah kanan bagian depan yaitu berupa narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa BAGAS dan saksi JIMMY menyiapkan alat konsumsi sabu yang sebelumnya sudah dipersiapkan Setelah itu saksi JIMMY memulai mengkonsumsi sabu 3 kali sedotan dan disusul oleh terdakwa BAGAS juga sama 3 kali hisapan setelah itu giliran saksi juga menghisap sebanyak 3 kali setelah itu alat konsumsi/ bong tersebut saksi taruh dan saksi kembali untuk tidur tiduran selanjutnya beberapa lama kemudian kami kembali mengkonsumsi sabu tersebut secara bergiliran dan kegiatan tersebut kami ulangi sampai 3 kali sampai petugas datang dan melakukan penangkapan terhadap kami bertiga saksi, saksi Jimmi dan terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana asal narkotika jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIANTO maupun saksi JIMMY WAHYU PRANOTO als. JIMBEK Bin HENGKY WIJANARKO (Alm) dan saksi juga tidak pernah ingin tahu dari mana kedua teman saksi membelinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Jimmy Wahyu Pranoto. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut, Saksi sudah membacanya;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan saya bersama Terdakwa ditangkap oleh Tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota karena mengkonsumsi dan melakukan jual beli Narkotika jenis sabu antara saya dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa ditangkap Polisi karena saksi memiliki, memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu dari orang dengan inisial WAWAN sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa ditangkap oleh Tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 00.15 di sebuah rumah beralamat di Dsn. Doragan RT 16, RW 04, Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr Ferdian ditangkap polisi;
- Bahwa yang melakukan Penangkapan pada Saksi yaitu petugas Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota, sebelum melakukan tindakan hukum menunjukan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penangkapan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada waktu sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Terdakwa dan Sdr Ferdian;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap oleh petugas Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota, dan dengan disaksikan warga sipil dilakukan Penggeledahan;
- Bahwa Pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan:
  a. 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Stars berisi:
     - 1 (satu) kotak terbuat dari kaleng warna merah berisi :
       - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 gram beserta plastiknya diberi kode A;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,30 gram beserta plastiknya diberi kode B;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode C;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode D;
- 1 (satu) buah skop/sendok terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) ponsel merk Realme warna biru terpasang simcard Three dengan nomor 0895335185244.

b. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa diketemukan benda:

1 (satu) buah dompet merk Harley Davidson warna hitam berisi: Kartu ATM BCA Paspor BCA nomor 6019 0075 3874 5366.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu karena beli kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa beli ke Saksi sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada waktu membeli sabu, pembayarannya lewat transfer dan penyerahan barang sabunya dengan cara Terdakwa datang kerumah Saksi;
- Bahwa Keuntungan Saksi dalam menjual sabu untuk setiap gramnya mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu bahwa Terdakwa transfer uang ke Saksi total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bukan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Dan terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut, Terdakwa sudah membacanya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tahu dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan Terdakwa bersama Temannya ditangkap oleh Tim Reserse Narkoba Polres

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Madiun Kota karena mengkonsumsi dan melakukan jual beli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi JIMMY Wahyu Pranoto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 00.15 di sebuah rumah beralamat di Dsn. Doragan RT 16, RW 04, Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. saksi JIMMY Wahyu Pranoto dan Sdr Saksi Ferdian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu petugas Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota, sebelum melakukan tindakan hukum menunjukan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada waktu sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Sdr. JIMMY Wahyu Pranoto dan Sdr Ferdian;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota, dan dengan disaksikan warga sipil dilakukan Penggeledahan;
- Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan:

a. 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Stars berisi:

- 1 (satu) kotak terbuat dari kaleng warna merah berisi :
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 gram beserta plastiknya diberi kode A;
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,30 gram beserta plastiknya diberi kode B;
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode C;
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode D;
  - 1 (satu) buah skop/sendok terbuat dari sedotan warna putih;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) ponsel merk Realme warna biru terpasang simcard Three dengan nomor 0895335185244.

b. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa diketemukan benda: 1 (satu) buah dompet merk Harley

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Davidson warna hitam berisi: Kartu ATM BCA Paspor BCA nomor 6019 0075 3874 5366;

- Bahwa Terdakwa beli Sabu ke saksi JIMMY Wahyu Pranoto baru 1 (satu) kali;
- Bahwa awal mula mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Mnggu tanggal 14 Nopember 2021 pukul 16.30 Wib terdakwa menelpon saksi Jimmi Wahyu Pranoto ingin bertemu bertemu di depan DCS di jalan Kelapa manis kemudian pukul 17.00 Wib terdakwa saat bertemu dengan saksi Jimmy langsung ingin membeli Narkotika jenis sabu dan saksi Jimmy menyanggupi dan terdakwa memesan Narkotika jenis sabu seberat 1(satu) gram dengan kesepakatan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat itu juga langsung terdakwa bayar kontan ke Jimmi Wahyu Pranoto, setelah melakukan pembayaran saksi Jimmi akan memberikan Narkotika jenis sabu malam hari sekira pukul 20.00 Wib dan terdakwa untuk mengambilnya dirumah yang ditempati oleh saksi Jimmy;
- Bahwa pembayaran lewat transfer dan penyerahan barang yaitu terdakwa datang kerumah saksi JIMMY Wahyu Pranoto;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri namun teman saksi yang bernama Agus ingin membeli dengan harga cocok maka akan terdakwa berikan;
- Bahwa pembayaran lewat transfer dan penyerahan barang lewat di ranjau sesuai alamat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 16.30 wib saksi membeli narkotika jenis sabu dari sdr Jimmy Wahyu Pranoto dengan berat 1 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis Sabu tidak punya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan benar milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja di Bengkel di Kota Bandung;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sewaktu Tes Urine Positif;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- **Mariyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada waktu kerja Terdakwa Jarang pulang Terdakwa kerja 2(dua) sampai 3(tiga) tahun paling pulang dirumah paling lama 1(satu) Minggu;
- Bahwa terdakwa Kerja di bengkel dikota Bandung;
- Bahwa selama Terdakwa dirumah Saksi tidak tahu Terdakwa konsumsi Narkoba;
- Bahwa motor yang dipakai Terdakwa ada bukti kepemilikan dan motor miliknya saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu motor tersebut digunakan untuk kejahatan;
- Bahwa Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol AE-2023-BS atas nama Saksi;
- Bahwa motor tersebut belinya bekas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1(satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu ditimbang berat 0,38(nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastiknya kode A;
- 1(satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu ditimbang berat 0,28(nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya kode B;
- 1(satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu ditimbang berat 0,2(nol koma dua) gram beserta plastiknya kode C
- 1(satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu ditimbang berat 0,2(nol koma dua) gram beserta plastiknya kode D;
- 1(satu) buah skrop/sendok terbuat dari sedotan warna putih;
- 1(satu) buah unit timbangan digital warna silver;
- 1(satu) buah dompet merk Harley Davitson warna hitam berisi kartu ATM BCA Paspor nomor 6019007538745366;
- 1(satu) ponsel merk Realme warna biru terpasang simcard Three dengan nomor: 0895335185244
- 1(satu) unit SPM Motor Honda Beat warna merah Nopol AE-2023-BS dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga ditunjukkan bukti surat berupa :

Berdasarkan Surat Kapolres Madiun Nomor : R/305/XI/Res.9.6/2021/Satresnarkoba, tanggal 18 November 2021 tentang permintaan pemeriksaan barang bukti kepada Kepala Labfor Polri Cabang Surabaya, telah tercukupi dengan Surat dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor : R/ 2674/XI/RES.9.5/2021/Bidlabfor tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

25 Nopember 2021, dan dengan No. Lab : 09840/NNF/2021, atas nama terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIYANTO , dari Hasil **Pemeriksaan** : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan Hasil sebagai Berikut:

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
19397/2021/NNF s/d 19400/2021/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti kristal warna putih dengan nomor: 19397/2021/NNF s/d 19400/2021/NNF tersebut dalam (I) adalah Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Surat Keterangan Dr SKD/34/XI/Kes.12/2021/Sidokes setelah dilakukan pemeriksaan urine terdakwa tersebut diatas secara teliti didapatkan hasil pemeriksaan Sebagai berikut:

-AMP :(+) POSITIF
-METAMPHETAMINE :(+) POSITIF
-THC :(-) NEGATIF
-MOP :(-) NEGATIF
-BZO :(-) NEGATIF

Surat ini dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Sukamto Irawan tanggal 17 Nopember 2021.

Menimbang, bahwa selain surat tersebut diatas ada juga Surat Rekomendasi Dari BNNRI Nomor REKOM/1182/TAT/XI/Pb.00/2021/BNNK yang dikeluarkan di Ngajuk pada tanggal 26 Noprember 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan Terdakwa bersama Temannya ditangkap oleh Tim Reserse Narkoba Polres

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Madiun Kota karena mengkonsumsi dan melakukan jual beli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi JIMMY Wahyu Pranoto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 00.15 di sebuah rumah beralamat di Dsn. Doragan RT 16, RW 04, Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. saksi JIMMY Wahyu Pranoto dan Sdr Saksi Ferdian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu petugas Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota, sebelum melakukan tindakan hukum menunjukan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada waktu sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Sdr. JIMMY Wahyu Pranoto dan Sdr Ferdian;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota, dan dengan disaksikan warga sipil dilakukan Penggeledahan;
- Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan:

a. 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Stars berisi:

- 1 (satu) kotak terbuat dari kaleng warna merah berisi :
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 gram beserta plastiknya diberi kode A;
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,30 gram beserta plastiknya diberi kode B;
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode C;
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode D;
  - 1 (satu) buah skop/sendok terbuat dari sedotan warna putih;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) ponsel merk Realme warna biru terpasang simcard Three dengan nomor 0895335185244.

b. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa diketemukan benda: 1 (satu) buah dompet merk Harley

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Davidson warna hitam berisi: Kartu ATM BCA Paspor BCA nomor 6019 0075 3874 5366;

- Bahwa Terdakwa beli Sabu ke saksi JIMMY Wahyu Pranoto baru 1 (satu) kali;
- Bahwa awal mula mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Mnggu tanggal 14 Nopember 2021 pukul 16.30 Wib terdakwa menelpon saksi Jimmi Wahyu Pranoto ingin bertemu bertemu di depan DCS di jalan Kelapa manis kemudian pukul 17.00 Wib terdakwa saat bertemu dengan saksi Jimmy langsung ingin membeli Narkotika jenis sabu dan saksi Jimmy menyanggupi dan terdakwa memesan Narkotika jenis sabu seberat 1(satu) gram dengan kesepakatan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat itu juga langsung terdakwa bayar kontan ke Jimmi Wahyu Pranoto, setelah melakukan pembayaran saksi Jimmi akan memberikan Narkotika jenis sabu malam hari sekira pukul 20.00 Wib dan terdakwa untuk mengambilnya dirumah yang ditempati oleh saksi Jimmy;
- Bahwa pembayaran lewat transfer dan penyerahan barang yaitu terdakwa datang kerumah saksi JIMMY Wahyu Pranoto;
- Bahwa pembayaran lewat transfer dan penyerahan barang lewat di ranjau sesuai alamat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 16.30 wib saksi membeli narkotika jenis sabu dari sdr Jimmy Wahyu Pranoto dengan berat 1 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis Sabu tidak punya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan benar milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja di Bengkel di Kota Bandung;
- Bahwa berdasarkan Surat Kapolres Madiun Nomor : R/305/XI/Res.9.6/2021/Satresnarkoba, tanggal 18 November 2021 tentang permintaan pemeriksaan barang bukti kepada Kepala Labfor Polri Cabang Surabaya, telah tercukupi dengan Surat dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor : R/ 2674/XI/RES.9.5/2021/Bidlabfor tanggal 25 Nopember 2021, dan dengan No. Lab : 09840/NNF/2021, atas nama terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIYANTO , dari Hasil **Pemeriksaan** : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan Hasil sebagai Berikut:

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
19397/2021/NNF s/d 19400/2021/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

- **kesimpulan** hasil pemeriksaan bahwa barang bukti kristal warna putih dengan nomor: 19397/2021/NNF s/d 19400/2021/NNF tersebut dalam (I) adalah Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sewaktu Tes Urine Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP,** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan sengaja Tanpa hak melawan hukum memiliki ,menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;**
3. **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja tanpa kecuali yang merupakan Subyek Hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIYANTO** sehingga untuk unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum (doktrin), wederrechtelitjk dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana", menjelaskan : "Menurut ajaran wederrechtelitjk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelitjk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelitjk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelitjk atau tidak, maka harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dengan demikian "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Narkotika** yang dimaksud narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan Terdakwa bersama Temannya ditangkap oleh Tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota karena mengkonsumsi dan melakukan jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi JIMMY Wahyu Pranoto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 00.15 di sebuah rumah beralamat di Dsn. Doragan RT 16, RW 04, Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. saksi JIMMY Wahyu Pranoto dan Sdr Saksi Ferdian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu petugas Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota, sebelum melakukan tindakan hukum menunjukan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada waktu sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Sdr. JIMMY Wahyu Pranoto dan Sdr Ferdian;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota, dan dengan disaksikan warga sipil dilakukan Penggeledahan;
- Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan:

a. 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Stars berisi:
   - 1 (satu) kotak terbuat dari kaleng warna merah berisi :
     - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 gram beserta plastiknya diberi kode A;
     - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,30 gram beserta plastiknya diberi kode B;
     - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode C;
     - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 gram beserta plastiknya diberi kode D;
     - 1 (satu) buah skop/sendok terbuat dari sedotan warna putih;
     - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) ponsel merk Realme warna biru terpasang simcard Three dengan nomor 0895335185244.

b. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa diketemukan benda: 1 (satu) buah dompet merk Harley Davidson warna hitam berisi: Kartu ATM BCA Paspor BCA nomor 6019 0075 3874 5366;

- Bahwa Terdakwa beli Sabu ke saksi JIMMY Wahyu Pranoto baru 1 (satu) kali;
- Bahwa awal mula mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Mnggu tanggal 14 Nopember 2021 pukul 16.30 Wib terdakwa menelpon saksi Jimmi Wahyu Pranoto ingin bertemu bertemu di depan DCS di jalan Kelapa manis kemudian pukul 17.00 Wib terdakwa saat bertemu dengan saksi Jimmy langsung ingin membeli Narkotika jenis sabu dan saksi Jimmy menyanggupi dan terdakwa memesan Narkotika jenis sabu seberat 1(satu) gram dengan kesepakatan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat itu juga langsung terdakwa bayar kontan ke Jimmi Wahyu Pranoto, setelah melakukan pembayaran saksi Jimmi akan memberikan Narkotika jenis sabu malam hari sekira pukul 20.00 Wib dan terdakwa untuk mengambilnya dirumah yang ditempati oleh saksi Jimmy;
- Bahwa pembayaran lewat transfer dan penyerahan barang yaitu terdakwa datang kerumah saksi JIMMY Wahyu Pranoto;
- Bahwa pembayaran lewat transfer dan penyerahan barang lewat di ranjau sesuai alamat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 16.30 wib saksi membeli narkotika jenis sabu dari sdr Jimmy Wahyu Pranoto dengan berat 1 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis Sabu tidak punya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan benar milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja di Bengkel di Kota Bandung;
- Bahwa berdasarkan Surat Kapolres Madiun Nomor : R/305/XI/Res.9.6/2021/Satresnarkoba, tanggal 18 November 2021 tentang permintaan pemeriksaan barang bukti kepada Kepala Labfor Polri Cabang Surabaya, telah tercukupi dengan Surat dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor : R/ 2674/XI/RES.9.5/2021/Bidlabfor tanggal 25 Nopember 2021, dan dengan No. Lab : 09840/NNF/2021, atas nama terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIYANTO , dari Hasil **Pemeriksaan** : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan Hasil sebagai Berikut:

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
19397/2021/NNF s/d 19400/2021/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti kristal warna putih dengan nomor: 19397/2021/NNF s/d 19400/2021/NNF tersebut dalam (I) adalah Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIYANTO sewaktu ditangkap Petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Madiun Kota tersebut sewaktu sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di kamar rumah saksi Jimmy Dsn. Dorangan Rt. 016 Rw. 004 Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun bersam sama dengan Ferdian;

Menimbang, bahwa terdakwa BAGAS CAHYA PUTRA DEWA Bin MARIYANTO telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi JIMMY WAHYU PRANOTO Als. JIMBEK Bin HENRICUS YOSEPH WIJANARKO dan saksi Ferdian secara bersama sama mengkonsumsi Narkotika dikamar rumah saksi Jimmy Dsn. Dorangan Rt. 016 Rw. 004 Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa atas uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kedua;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya ditujukan terhadap diri Terdakwa sendiri agar yang bersangkutan menjadi jera dan menyadari akan kesalahannya tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan **pasal 48 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Tas warna coklat Merk Polo Stars Berisi:

- 1 (satu) Kotak terbuat dari kaleng warna merah berisi:

a. 1(satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya berisi kode A.

b. 1(satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya diberi kode B.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. 1(satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 (Nol koma dua dua) gram beserta plastiknya diberi kode C.

d. 1(satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 (Nol koma dua dua) gram beserta plastiknya diberi kode D.

e. 1(satu) buah skop/sendok terbuat dari sedotan warna putih.

- 1 (satu) Unit Timbangan digital warna Silver.
- 1 (satu) ponsel Merk Realme warna biru terpasangSimcard Tree dengan nomer 0895335185244.
- 1 (satu) buah dompet Merk Harley Davidson warna hitam berisi : Kartu ATM BCA Paspor BCA nomor 6019007538745366 dirampas untuk **DIMUSNAHKAN.**

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Beat warna merah No-Pol AE-2023-BS dan kunci kontaknya adalah miliknya saksi **MARIYANTO maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MARIYANTO yang beralamat di Jalan Gegono MulyoJ/14 Rt..29/Rw.09 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam persidangan mengaku terus terang
- Terdakwa menyesali perbuatanya
- Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatanya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa **Bagas Cahya Putra Dewa Bin Marianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum **;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah),** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. Tas warna coklat Merk Polo Stars Berisi:

- 1 (satu) Kotak terbuat dari kaleng warna merah berisi:

a) 1(satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya berisi kode A.

b) 1(satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya diberi kode B.

c) 1(satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 (Nol koma dua dua) gram beserta plastiknya diberi kode C.

d) 1(satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,22 (Nol koma dua dua) gram beserta plastiknya diberi kode D.

e) 1(satu) buah skop/sendok terbuat dari sedotan warna putih.

- 1 (satu) Unit Timbangan digital warna Silver.
- 1 (satu) ponsel Merk Realme warna biru terpasangSimcard Tree dengan nomer 0895335185244.
- 1 (satu) buah dompet Merk Harley Davidson warna hitam berisi : Kartu ATM BCA Paspor BCA nomor 6019007538745366;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Beat warna merah No-Pol AE-2023-BS dan kunci kontaknya adalah miliknya saksi **MARIYANTO maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MARIYANTO yang beralamat di Jalan Gegono MulyoJ/14 Rt..29/Rw.09 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.**

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Endratno Rajamai, S.H.., M.H. , Ade Irma Susanti, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 11 April 2022** oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Endratno Rajamai, S.H.., M.H., Rachmat Kaplale, S.H., berdasarkan penetapan penggantian anggota Majelis Hakim tanggal 07 Maret 2022, dibantu oleh Suryanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Wahyu Widoprapti,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Endratno Rajamai, S.H., M.H.	Ratih Widayanti, S.H.
Rachmat Kaplale, S.H.	

Panitera Pengganti,

Suryanto, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)